

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 180/2542 พนักงานอัยการ สำนักงาน อัยการ
สูงสุด

โจทก์

นาย วิศิษฐ์ เลิศพิภพพร

ผู้ร้อง

นาย บัลลพหรือบัลลพ จิน ปั่น กับพวก

จำเลย

ป.อ. มาตรา 36

ผู้ร้องมี ณ. ผู้รับมอบอำนาจและผู้เข้าโตะบิลเลียดทรัพย์ของกลางเบิกความแต่เพียงว่า ได้เข้าทรัพย์ของกลางจากผู้ร้อง แต่ ณ. ในฐานะผู้รับมอบอำนาจจากผู้ร้องมิได้ยืนยันว่าผู้ร้องเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในทรัพย์ของกลางแต่ประการใด ทั้งตัวผู้ร้องเองก็มิได้มาเบิกความยืนยันแสดงหลักฐานว่าตนเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในทรัพย์ของกลางดังนั้นการเบิกความแต่เพียงว่าผู้ร้องเป็นผู้ให้เข้าทรัพย์ของกลาง จึงไม่อาจรับฟังว่าผู้ร้องเป็นเจ้าของที่แท้จริงในทรัพย์ของกลาง ที่ขอคืนตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 36 ผู้ร้อง จึงไม่มีสิทธิขอให้ศาลสั่งคืนทรัพย์ของกลางแก่ผู้ร้องได้

คดีสืบเนื่องมาจากศาลชั้นต้นพิพากษาลงโทษปรับจำเลยทั้งสามฐานเล่นการพนันบิลเลียด และริบโตะบิลเลียด 1 ตัว ไม้คิว 3 อัน ลูกบิลเลียด 20 ลูก ของกลาง

ผู้ร้องยื่นคำร้องว่า ขงกลางเป็นขงผู้ร้อง ให้นายณัฐวุฒิ ภูโออบอ้อม เป็นผู้เช่า
ผู้ร้องมิได้รู้เห็นเป็นใจด้วยในการกระทำความผิด ขอให้มืคำสั่งคืนขงกลางแก่ผู้ร้อง

โจทก์คัดค้านว่า ผู้ร้องไม่ใช่เจ้าของขงกลางที่แท้จริงและรู้เห็นเป็นใจในการที่
จำเลยทั้งสามนำขงกลางไปใช้ในการกระทำความผิด

ศาลชั้นต้นไต่สวนแล้วมีคำสั่งให้ยกคำร้อง

ผู้ร้องอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับ ให้คืนโต๊ะบิลเลียด 1 ตัว ไม้คิว 3 อัน ลูกบิลเลียด
20 ลูก ขงกลางแก่ผู้ร้อง

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ปัญหาที่ต้องวินิจฉัยตามฎีกาของโจทก์มีว่าผู้ร้องเป็น
เจ้าของโต๊ะบิลเลียดและอุปกรณ์ขงกลางหรือไม่ เห็นว่า ผู้ร้องมีนายณัฐวุฒิ ภูโออบ
อ้อม ผู้รับมอบอำนาจและผู้เช่าทรัพย์สินขงกลางเบิกความแต่เพียงว่า ได้เช่าทรัพย์สินขง
กลางจากผู้ร้อง แต่นายณัฐวุฒิในฐานะผู้รับมอบอำนาจจากผู้ร้องมิได้เบิกความยืนยัน
ว่าผู้ร้องเป็นเจ้าของกรรมสิทธิในทรัพย์สินขงกลางแต่ประการใด อีกทั้งผู้ร้องเองก็
มิได้มาเบิกความยืนยันแสดงหลักฐานว่า ผู้ร้องเป็นเจ้าของกรรมสิทธิในโต๊ะบิลเลียด
และอุปกรณ์ขงกลางซึ่งเท่ากับผู้ร้องมิได้นำสืบยืนยันว่าผู้ร้องเป็นเจ้าของที่แท้จริง
ในโต๊ะบิลเลียดและอุปกรณ์ขงกลางที่ถูกศาลสั่งริบตามคำร้อง ขงผู้ร้อง การเบิก
ความแต่เพียงว่าผู้ร้องเป็นผู้ให้เช่าทรัพย์สินขงกลางนั้นยังไม่อาจรับฟังได้ว่าผู้ร้องเป็น
เจ้าของที่แท้จริงในทรัพย์สินขงกลางที่ขอคืนในการร้องขอขงกลางคืนตามประมวล
กฎหมายอาญา มาตรา 36ผู้ที่จะมีสิทธิยื่นคำร้องขอคืนทรัพย์สินขงกลางที่ศาลสั่งริบ

ต้องเป็นเจ้าของอันแท้จริงในทรัพย์สินที่ขอคืนนั้น ผู้ร้องจึงไม่มีสิทธิขอให้ศาลสั่งคืน
โต๊ะบิลเลียดและอุปกรณ์ของกลางให้ผู้ร้องฎีกาของโจทก์ฟังขึ้น"

พิพากษากลับ ให้บังคับคดีไปตามคำสั่งของศาลชั้นต้น

(วิชัย ชื่นชมพูนุท-สุรินทร์ นาควิเชียร-ไชยวัฒน์ สัตยาประเสริฐ)

<u>แหล่งที่มา</u>	สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>